

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7037/2547

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กันทรลักษ์

นายสมบูรณ์ อินธิเดช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 358
ป.วิ.อ. มาตรา 192

คำว่า "ฉีดยา" ตามพจนานุกรม ให้ความหมายไว้ว่า "ใช้กำลังอัดหรือดันของเหลวพุ่งออกจากช่องเล็ก ๆ" ดังนั้น กระบอกฉีดยาที่ไม่มีเข็มฉีดยาก็สามารถฉีดของเหลวเข้าสู่ร่างกายกระบอกโดยทางปากหรือทางทวารได้ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีกระบอกฉีดยาบรรจุสารพิษไว้แล้ว และจำเลยกำลังจับเชือกที่ผูกกระบอกของผู้เสียหายซึ่งพร้อมที่จะลงมือฉีดยาพิษใส่เข้าไปในตัวกระบอก การกระทำของจำเลยดังนี้ใกล้เคียงต่อผลแห่งการกระทำให้เสียชีวิตถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายมาพบและเข้าขัดขวางเสียก่อน จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามทำให้เสียชีวิต และเมื่อศาลฎีกาฟังว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวถือว่าจำเลยได้ลงมือกระทำความผิดขั้นต้นเตรียมการแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 358, 359, 80, 33, 32 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง คำขออื่นให้ยก ให้ชั่งจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 359 (ที่ถูกมาตรา 359 (2)), 80 จำคุก 1 ปี ริบของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง ผู้เสียหาย นายประดิษฐ์ และนายบุญรอด ร่วมกันจับจำเลยได้พร้อมกระบอกฉีดยาบรรจุน้ำพิษ และขวดสารพิษ ขณะที่จำเลยเดินไปที่กระบือ ผู้เสียหาย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าของกลางที่ยึดได้มีเพียงกระบอกฉีดยาที่มีสารพิษและขวดสารพิษโดยไม่พบเข็มฉีดยาด้วย จำเลยจึงไม่สามารถฉีดสารพิษเข้าสู่ภายในตัวกระบือได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่ถึงขั้นลงมือกระทำความผิด และโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยพยายามฉีดสารพิษให้กระบือของผู้เสียหาย แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเพียงแต่จับเชือกที่ผูกกระบือและกระบอกฉีดยาไม่มีเข็มฉีดยา ฟ้องโจทก์จึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ได้จากทางพิจารณาในสาระสำคัญต้องยกฟ้องนั้น เห็นว่า คำว่า "ฉีด" ตามพจนานุกรม ให้ความหมายไว้ว่า "ใช้กำลังอัดหรือดันของเหลวพุ่งออกจากช่องเล็ก ๆ" ดังนั้น กระบอกฉีดยาที่ไม่มีเข็มฉีดยา ก็สามารถฉีดของเหลวเข้าสู่ร่างกายกระบือ ทางปากหรือทาง

ทวารได้ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีกระบอกนัดยาบรรจุสารพิษไว้แล้ว และ
จำเลยกำลังจับเชือกที่ผูกกระป๋องของผู้เสียหายซึ่งพร้อมที่จะลงมือฉีดยาพิษใส่เข้าไป
ในตัวกระป๋อง การกระทำของจำเลยดังนี้ใกล้ชิดต่อผลแห่งการทำให้เสียชีวิตถือว่า
เป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอด เพราะผู้เสียหายมาพบและ
เข้าขัดขวางเสียก่อน และเมื่อศาลฎีกาฟังว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาดัง
กล่าวถือว่าจำเลยได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าแตกต่างกับข้อเท็จจริง
ดังที่กล่าวในฟ้อง จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษ
จำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

พิพากษายืน.

(เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์-สุรพล เจียมจู่ไร-พลรัตน์ ประทุมทาน)

ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ - นายคมสัน ภูมิภักเมธากุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายอาวุธ ปั่นปรีชา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ